رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٥٦٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٠٢٣ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١٦هـ

المَوضُوعَات

خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - نوط الشرف - مكافأة الشهادة أو الإصابة من عمليات مكافحة الإرهاب - ترقية - التفرقة بين إصابة العمل والإصابة من عمليات مكافحة الإرهاب في استحقاق التعويض.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه نوط الشرف، ومكافأة الإصابة من عمليات مكافحة الإرهاب، وترقيته - تضمن النظام أن العسكري المصاب بنسبة عجز أقل من (٣٠٪) بسبب عمليات مكافحة الإرهاب، يمنح نوط الشرف، ومكافأة مالية محددة، مع ترقيته إلى الرتبة التي تلي رتبته - الثابت تعرض المدعي لإصابة بسبب عمليات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، وقدرت نسبة عجزه بـ(٦٪)؛ مما يستحق معه نوط الشرف، والمكافأة، والترقية - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن نسبة إصابة العمل التي يستحق عنها التعويض يجب ألا تقل عن (١٥٪) وفق النظام؛ كون ما استندت إليه المدعى عليها متعلق بالتعويض عن إصابة العمل بشكل عام، وقد تضمن النظام آلية التعويض عن الإصابة بسبب عمليات مكافحة الإرهاب وفق المذكور آنفاً - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بمنح المدعي نوط الشرف، والمكافأة، والترقية.

مُستَندُ الحُكمِ

- الأمر الملكي رقم (أ/١١١) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٥هـ بشأن تكريم الشهداء والمصابين من العسكريين في كافة القطاعات أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٧هـ، بشأن تعويض العسكريين عن الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لنظرها وإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٥/٩هـ، وذكر في صحيفتها أن موكله يعمل ضمن قوات الأمن الخاصة، وبتاريخ ١٤٣٨/١١/١٦هـ شارك موكله في تأدية واجب حماية الوطن في العمليات العسكرية ضد الفئات الإرهابية، وقد نتج عن ذلك إصابته بجرح قطعي في الأصبع الصغير باليد اليسرى وخياطته بخمس غرز وفق التقرير الصادر من مستشفى قوى الأمن بالدمام، وكانت نسبة العجز حسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى قوى الأمن (اللجنة الطبية العسكرية العليا) هي (٦٪)، وحيث إن الأمر الملكي رقم (أ/١١١) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٥هـ، والأمر الملكي رقم (أ/٤) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٢هـ قد تضمنا على آلية تكريم الشهداء والمصابين من العسكريين في كافة القطاعات أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، وقد ورد فيهما ما نصه: "من كانت

إصابته وفق التقرير الطبي أقل من (٣٠٪) فيعامل بما يلي: (١) يمنح نوط الشرف. (٢) يمنح المصاب مكافأة قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. (٣) ترقية المصاب من الأفراد إلى الرتبة التي تلي رتبته"، ونصت المادة العاشرة من نظام خدمة الأفراد على الآتي: "يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية؛ منح الفرد أقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته، دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية في الميدان أو الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير..."، طالباً في ختام صحيفته بإلزام المدعى عليها بتنفيذ الأمر الملكي تجاه موكله ومنحه الترقية للرتبة العسكرية التي تلي رتبته الحالية، والمكافأة، ونوط الشرف. وقد باشرت الدائرة نظر الدعوى وفق ما هو مثبت في محاضرها. وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عيها، قدم مذكرة جاء فيها: أنه صدر قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا وتضمن بأن الإصابة أثناء الخدمة وبسببها وأثناء عمليات حفظ الأمن في مكافحة الإرهاب، وقدرت نسبة العجز الناتج لدى المدعي بـ(٦٪)، وتم الرفع لرئاسة أمن الدولة عن إصابة المدعي، ووردنا خطابهم رقم (١٥/٣٩٧٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥هـ المتضمن معاملة المدعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٧هـ الخاص بتعويض الضابط والفرد والطالب عند تعرضه للإصابة، و يتضح من نص القرار المشار إليه تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠٠) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٩هـ، وورد في الفقرة (٢) "بأن يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز

جزئي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية، تعويضاً وفقاً لحالات نسبة العجز"، وحيث إن إصابة المدعي ضمن الحالات التي ذكرت في القرار آنف الذكر (حفظ الأمن)، وجاء القرار واضحاً وصريحاً في نسب الإصابة، حيث لم يشمل من كانت إصابته أقل من (١٥٪)، وتمت معاملة المدعي بموجب النظام، والتكريم الوارد في الأمر الملكي رقم (أ/٤) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٢هـ، حيث قيد التعويض في المواجهات المباشرة مع الإرهابيين وليس عمليات حفظ الأمن في مكافحة الإرهاب التي وردت في قرار مجلس الوزراء آنف الذكر، والذي شارك فيها المدعي وتعرض فيها للإصابة، كما أن محضر الاجتماع الموافق عليه في الأمر الملكي رقم (أ/٤) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٢هـ عرّف المصاب بأنه هو من أصيب من العسكريين نتيجة عمل من أعمال الإرهاب، وعرّف الإرهاب بأنه عمل من أعمال العنف يقوم به فرد أو جماعة يؤدي إلى القتل والتدمير وترويع الآمنين وإتلاف الأموال والفساد في الأرض، مفيداً بأن موقع إصابة المدعي بجرح بسيط في الأصبع بسبب تطهير أحد المنازل، وهناك مواجهات مباشرة مع الإرهابيين يتعرض لها العسكري لإصابة سواء كانت بطلق ناري أو شظايا من هذه العيارات النارية، فلا يمكن مساواة من يواجه الإرهاب مباشرة ويتلقى الإصابة، بمن لم يواجهه مباشرة؛ فالإصابات هنا تختلف من حيث التقييم، ومن خلال ما تقدم ذكره من قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا وما ورد في قرار مجلس الوزراء، يتضح أنه تم معاملة المدعي بموجب النظام، ثم ختم مذكرته بطلب الحكم برفض

الدعوى. وقدم وكيل المدعي مذكرة جوابية جاء فيها: أنه حصل لدى المدعى عليها لبس وتفسير خاطئ في مفهوم الإرهاب والمصاب من العمليات الإرهابية، والأساس في ذلك هو الأمر الملكي ذاته، لا مرئيات المدعى عليها، وقد نص الأمر الملكي رقم (أ/٤) بتاريخ ١٤٢٥/٥/١٢هـ على أن: "الإرهاب: هو عمل من أعمال العنف يقوم به فرد أو جماعة يؤدي إلى القتل والتدمير وترويع الآمنين وإتلاف الأموال والفساد في الأرض. والمصاب: هو من أصيب من العسكريين نتيجة عمل من أعمال الإرهاب"، وذكر أن موكله عسكري يعمل في قسم مختص بمكافحة الإرهاب، وقد أصيب أثناء عمله وهو يدافع عن الوطن ضد الإرهابين، وهذا ما ذكره تقرير اللجنة الطبية المرفق سابقاً، حيث ذكر فيه أن: "الإصابة أثناء الخدمة وبسببها وأثناء عمليات حفظ الأمن في مكافحة الإرهاب". وطلبت الدائرة من المدعي تقديم واقعة الإصابة، فتم إرفاقها عبر خدمة تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسة قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت هذا الحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمنحه نوط الشرف ومكافأة قدرها ثلاثون ألف ريال وترقيته للرتبة العسكرية التي تلي رتبته؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر الدعوى بناءً على المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص الدائرة مكانياً

بنظر الدعوى بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن ما يطالب به المدعي يعتبر من الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، وبما أن نشوء الحق المدعى به كان في ١٤٣٨/١١/١٦هـ، وتقدم بدعواه بتاريخ ١٤٤٢/٥/٩هـ، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق، واستبقها التظلم لدى الجهة المدعى عليها؛ فإن دعواه بذلك تكون مقبولة شكلاً وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، التي نصت على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه". ومن الناحية الموضوعية، فإن الثابت هو تعرض المدعي لإصابة بسبب عمليات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب في تاريخ ١٤٣٨/١١/١٦هـ، وقدرت نسبة العجز (٦٪) بموجب قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا رقم (٣٩١٩٠١٥/١٠١/٣) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢١هـ، وحيث ورد الأمر الملكي رقم (أ/١١١) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٥هـ، بشأن تكريم الشهداء والمصابين من العسكريين في كافة القطاعات أثناء عمليات

مكافحة الإرهاب، ونص في البند (أولاً) على أن: "من كانت إصابته وفق التقرير الطبي أقل من (٣٠٪) فيعامل بما يلي: ١-يمنح نوط الشرف. ٢-يمنح المصاب مكافأة قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٣-ترقية المصاب من الأفراد إلى الرتبة التي تلي رتبته"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي منحه نوط الشرف، ومكافأة قدرها ثلاثون ألف ريال، وترقيته إلى الرتبة التي تلي رتبته. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٧هـ وضع حداً أدنى للتعويض عن الإصابة بأن تكون نسبة العجز لا تقل عن (١٥٪)؛ حيث إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه خاص بالتعويض عن الإصابات التي تقع بسبب العمل بشكل عام، أما الأمر الملكي المشار إليه آنفاً فيتعلق بتكريم الشهداء والمصابين من العسكريين في كافة القطاعات أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. كما لا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن إصابة المدعي ليست مباشرة من عمل إرهابي؛ إذ أن قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا المشار إليه أعلاه قرر بأن إصابة المدعي أثناء الخدمة وبسببها وأثناء عمليات حفظ الأمن في مكافحة الإرهاب؛ مما تنتهي معه الدائرة لحكمها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام قوات الأمن الخاصة بأن تمنح (...) نوط الشرف ومكافأة بمقدار ثلاثين ألف (٣٠,٠٠٠) ريال، وترقيته إلى الرتبة التي تلي رتبته. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.